

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 218/2531

นายจินโป แซ่เจียง

โจทก์

นายมีชัย ศิริธนชัย กับพวก

จำเลย

นายชูชาติ ศิลปรัตน์ ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 26

ความว่า คดีนี้ หลังจากที่โจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่นแล้ว โจทก์ได้สืบทราบมาว่า จำเลยบางคนมีอิทธิพลทางการเงินและพรรคพวกจะลอบทำร้ายโจทก์ โจทก์จึงต้องหลบหนีมาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครตลอดมา ต่อมาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2530 หลังจากสืบพยานจำเลยนัดแรกเสร็จแล้วเวลาประมาณ 14.30 นาฬิกา โจทก์ได้ขับรถยนต์ส่วนตัวกลับกรุงเทพมหานคร โดยมีทนายโจทก์นั่งมาด้วยด้านข้าง ขณะที่รถวิ่งถึงท้องที่อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ได้มีคนร้ายอยู่บนรถกระบะ ยี่ห้อดัทสัน สีน้ำตาล ขับแซงรถโจทก์ขึ้นมาแล้วใช้อาวุธปืนยิงโจทก์และทนายโจทก์หลายนัด กระสุนถูกโจทก์ที่อวัยวะสำคัญหลายแห่งได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่วนทนายโจทก์กระสุนถูกที่แขน 1 นัดได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และรถยนต์ของโจทก์ตกลงไปข้างถนนได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก โจทก์ขอทราบเรียนว่าคนร้ายนี้ได้ขับรถติดตามโจทก์มาโดยตลอดตั้งแต่โจทก์เดินทางออกจากขอนแก่น และจากการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ความว่า ที่โจทก์และทนายโจทก์ถูกยิงมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ ดังนั้นหากยังคงให้มีการพิจารณาคดีนี้ที่ศาลจังหวัดขอนแก่นต่อไปอีก น่ากลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายมีการประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายของโจทก์หรือทนายโจทก์อีกได้ และก็อาจจะมีการขัดขวางการพิจารณา โดยจำเลยอาจจะใช้อิทธิพลทางการเงินหรือสมัครพรรคพวกไม่ให้พยานเบิกความตามความเป็นจริง

ขอได้โปรดมีคำสั่งให้โอนคดีนี้มาพิจารณาที่ศาลอาญา ซึ่งเป็นศาลที่โจทก์ทนายโจทก์ และจำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจโปรดยกฟ้อง

หมายเหตุ ทนายจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และทนายจำเลยที่ 2 ที่ 6 ที่ 7 ต่างแถลงคัดค้าน (อันดับ 227,226)

โจทก์ฟ้องและแก้เพิ่มเติมฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งเจ็ดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,90,91,137,264,265,267,268,341,353,354 ฯลฯ พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท จำกัด สมาคม และมูลนิธิพ.ศ. 2499 มาตรา 41,42

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์ทุกข้อหาโจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ประทับฟ้องโจทก์ทุกข้อหาระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาล ศาลชั้นต้นออกหมายจับ และมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเฉพาะสำหรับจำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ชั่วคราว แต่ต่อมาจับจำเลยที่ 3 ที่ 4 ได้ ศาลชั้นต้นยกคดีสำหรับจำเลยที่ 3 ที่ 4 ขึ้นพิจารณาคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น

ทนายโจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 222)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีได้ดำเนินมาจนสืบพยานโจทก์เสร็จและได้เริ่มต้นสืบพยานจำเลยไปบ้างแล้ว จึงเกิดเหตุขึ้นดังโจทก์อ้างซึ่งเหตุดังกล่าวหาได้เกิดขึ้นภายในเขตศาลจังหวัดขอนแก่นไม่ประกอบกับพยานจำเลยที่จะสืบต่อไป ส่วนใหญ่ก็

มีภูมิสำเนาอยู่ในเขตศาลจังหวัดขอนแก่น การโอนคดีไปศาลอื่นในขณะนี้ น่าจะไม่
เป็นประโยชน์แต่อย่างใด จึงไม่อนุญาตให้โอนคดี

พิจารณ์แล้วเห็นว่า คดีได้ดำเนินมาจนสืบพยานโจทก์เสร็จและได้เริ่มต้นสืบ
พยานจำเลยไปบ้างแล้ว จึงเกิดเหตุขึ้นตั้งโจทก์อ้างซึ่งเหตุดังกล่าวหาได้เกิดขึ้น
ภายในเขตศาลจังหวัดขอนแก่นไม่ประกอบด้วยพยานจำเลยที่จะสืบต่อไป ส่วนใหญ่ก็
มีภูมิสำเนาอยู่ในเขตศาลจังหวัดขอนแก่น การโอนคดีไปศาลอื่นในขณะนี้ น่าจะไม่
เป็นประโยชน์แต่อย่างใด จึงไม่อนุญาตให้โอนคดี

(จำรัส เขมะจารุ-ประธานศาลฎีกา-)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>